

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2484 -
2485/2535

นางลำพันธ์ คำนิ่ง
นายผัน คำนิ่ง
นายผัน คำนิ่ง จำเลย

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 229

ความว่า จำเลยเพ่งทราบว่าเป็นในช่วงปี พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ. 2534 นายประจัญ เจริญพิทยา ทนายโจทก์ได้ลงชื่อเป็นผู้อุทธรณ์แทนโจทก์และเป็นผู้เรียงอุทธรณ์ใน ฐานะทนายโจทก์อุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ชอบกระบวนการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์จึงไม่มี ผลตามกฎหมาย เท่ากับโจทก์มิได้ยื่นอุทธรณ์ คดีถึงที่สุด ตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้ว โจทก์จึงฎีกาไม่ได้ โปรดสอบถามคุณสมบัติ ของทนายโจทก์ในช่วงปี พ.ศ. 2533 ถึง ปี พ.ศ. 2534 จากผู้เกี่ยวข้อง แล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งรับฎีกา และมีคำสั่งใหม่ เป็นไม่รับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่า นายประจัญเจริญพิทยา ได้รับสำเนา คำร้องแล้วหรือไม่

คดีทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยให้ เรียกนางลำ พันธุ์หรือรำพรรณ คำนิ่ง โจทก์ในสำนวนแรกและจำเลยในสำนวนหลังว่าโจทก์ เรียก นายผัน คำนิ่ง จำเลยในสำนวนแรกและโจทก์ในสำนวนหลังว่า จำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ให้โจทก์ส่งมอบที่ดินตาม หนังสือรับรองการ ทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 8,19, 130,1566 และ 1572 ตำบลโนนคูณ (เดิม ตำบลคอนกาม) อำเภอบางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ แก่จำเลยในฐานะผู้จัดการ

มรดกของนายนวน คำนึ่ง ผู้ตายโดยให้โจทก์ไปดำเนินการโอนหรือเปลี่ยนชื่อในหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ทุกฉบับจากชื่อนายสีดา คำนึ่ง เป็นชื่อ จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายนวน คำนึ่ง ผู้ตายภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากโจทก์ไม่ปฏิบัติ ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา กำจัดโจทก์มิให้ได้รับ มรดกทั้งหมดของนายนวน คำนึ่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับโดยโจทก์ แต่งให้นายสมพงษ์ แสงผล เป็นทนายความดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนโจทก์ในชั้นฎีกา (อันดับ 68,67 แผ่นที่ 4)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 71)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการตามคำร้องของ จำเลย ได้ความประการใดให้จดยางงานกระบวนการพิจารณาแล้วส่งศาลฎีกา เพื่อพิจารณาต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการตามคำร้องของ จำเลย ได้ความประการใดให้จดยางงานกระบวนการพิจารณาแล้วส่งศาลฎีกา เพื่อพิจารณาต่อไป

(จองทรัพย์ เทียงธรรม-ประมาณ ชันชื้อ-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ